

Streit über junge Trickdiebe KRIMINALITÄT Aachens Polizei enttäuscht über Staatsanwaltschaft - Täter oft Einwanderer

## Streit über junge Trickdiebe; KRIMINALITÄT Aachens Polizei enttäuscht über Staatsanwaltschaft - Täter oft Einwanderer

Kölner Stadt-Anzeiger

16. Januar 2016

Copyright 2016 M. DuMont Schauberg Alle Rechte vorbehalten



**Section:** RG; S. 8

**Length:** 1310 words

**Byline:** DETLEF SCHMALENBERG

### Body

---

VON DETLEF SCHMALENBERG UND TIM STINAUER

Köln. Der Fall, geschehen am vergangenen Wochenende, sorgte für Aufregung bei der Aachener Polizei. "Wir hatten erwartet, dass dies von der Staatsanwaltschaft anders entschieden wird", sagte Behördensprecherin Sandra Schmitz. Es sei "frustrierend" für ihre Kollegen, wenn das dann nicht passiere.

Entfacht hat sich der Streit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei an der Frage, wie man mit einem "Antänzer" umgehen soll. Diese meist aus Nordafrika stammenden Täter, die Taschendiebstähle begehen, stellen auch den Großteil jener bislang ermittelten Männer, die im Verdacht stehen, in der Silvesternacht Frauen vor dem Kölner Hauptbahnhof angegriffen zu haben.

In Aachen geht es um einen 18-jährigen Algerier, der gemeinsam mit zwei Marokkanern einen Passanten geschlagen und bestohlen haben soll. Die Täter wurden von Zivilbeamten festgenommen, aber von der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt, obwohl es fünf Zeugen für den Angriff gab.

"Erwartungsgemäß" sei der Algerier, gegen den nach Informationen der "Aachener Zeitung" seit 2014 bereits diverse Verfahren wegen Ladendiebstahls, Taschendiebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Rauschgiftdelikten und Widerstands gegen Polizeibeamte laufen, am Abend nach seiner Freilassung "dann sofort wieder straffällig geworden", so die Polizeisprecherin. Der Heranwachsende habe drei Frauen "mit erniedrigenden Sprüchen beleidigt", wurde nach seiner Festnahme auf Geheiß der Staatsanwaltschaft am nächsten Morgen aber wieder entlassen.

"Wir sehen nach wie vor noch keine Möglichkeit, einen Haftbefehl zu beantragen", betonte der Sprecher der Aachener Staatsanwaltschaft, Jost Schützeberg, auf Anfrage. Die vernommenen Zeugen machten unterschiedliche Aussagen und die "Wegnahme der Geldbörse", die bisher nicht gefunden worden sei, könne keinem der Beschuldigten "konkret zugeordnet" werden. Da diese in städtischen Unterkünften einen festen Wohnsitz hätten,

## Streit über junge Trickdiebe KRIMINALITÄT Aachens Polizei enttäuscht über Staatsanwaltschaft - Täter oft Einwanderer

sei Fluchtgefahr ausgeschlossen worden. Und bei dem 18-jährigen Heranwachsenden gebe es zudem einen "besonderen Begründungsaufwand", um eine Untersuchungshaft zu rechtfertigen, so Schützeberg.

Als Sanktionsmöglichkeit sehe das Jugendgerichtsgesetz zunächst einmal nur eine Verwarnung, die Erteilung von Verweisen oder ein- bis vierwöchige Arreste vor. Im Falle des Algeriers jedoch würden Nachermittlungen durchgeführt. "Dann werden wir erneut prüfen, ob ein Haftbefehl möglich ist."

Die Diskussion über Festnahmen und Verurteilungen von "Antänzern" sind keine Aachener Besonderheit. Immer wieder, zumindest inoffiziell, äußern sich Polizisten enttäuscht, wenn offensichtliche Straftäter schnell wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Beispielsweise die Männer, die am Sonntag nach den Silvester-Ausschreitungen dabei erwischt wurden, wie sie einem Reisenden am Hauptbahnhof das Handy stahlen. Sie erhielten in einem Eilverfahren vor dem Amtsgericht Köln einen einwöchigen Jugendarrest. "Das ist für jeden Geschädigten ein Schlag ins Gesicht", kommentierte ein Beamter der Bundespolizei, der als Zeuge ausgesagt hatte, die Entscheidung. Die beiden Marokkaner, die in Deutschland Asyl beantragt haben, sollen auch zu einer Gruppe von fünf Männern gehören, aus der heraus am Hauptbahnhof Frauen bedrängt worden sein sollen.

Die Kölner Eilverfahren sind ursprünglich für kleinere Delikte der Beschaffungskriminalität von Drogensüchtigen ins Leben gerufen worden. Seit etwa drei Jahren werden zunehmend auch nordafrikanische Trickdiebe abgeurteilt, 2015 handelte es sich schätzungsweise bei 40 Prozent der 870 Verfahren um derartige Fälle.

Die Angeklagten, die oft keinen festen Wohnsitz haben und deshalb eine Woche inhaftiert werden dürfen, müssen auf frischer Tat ertappt worden sein. Und das Verfahren, in dem die Höchststrafe ein Jahr Gefängnis beträgt, muss nach sieben Tagen abgeschlossen sein. Die beiden Marokkaner vom Kölner Hauptbahnhof seien Ersttäter gewesen, sagte Gerichtssprecher Wolfgang Schorn. Als Heranwachsende seien sie zudem nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt worden, das Gefängnis nur als letzte Möglichkeit sehe. Angesichts der Tatsache, dass die Inhaftierung dann mindestens ein halbes Jahr betragen müsse, sei das "beim Diebstahl eines einzigen Handys nicht zu rechtfertigen".

Bei erwachsenen Ersttätern jedoch würden schon "empfindliche Geldstrafen von 50 bis 90 Tagessätzen verhängt". Wer das zweite Mal komme, erhalte oft eine Haftstrafe ohne Bewährung. Er selber habe zuletzt einen Trickdieb verurteilt, der das erste Mal 90 Tagessätzen erhalten habe und beim zweiten Delikt fünf Monate Gefängnis ohne Bewährung, so Schorn. "Und jetzt beim dritten Mal von mir noch einmal sechs Monate ohne Bewährung."

Noch deutlich höher könnten die Strafen ausfallen, wenn die Justiz von einem bandenmäßigem Vorgehen ausgehen würde. Dafür müssten dauerhafte Strukturen wie etwa bei Rockerbanden nachgewiesen werden. Dies jedoch ist auch in Köln bisher noch nicht gelungen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" versucht die Düsseldorfer Polizei derzeit, diesen Nachweis anhand von drei Algeriern zu erbringen.

Ganz anders jedoch ist die Rechtslage, wenn Gewalt im Spiel ist. Dann wird aus dem Diebstahl ein Raub und das Schnellgericht kann nicht mehr zuständig sein. Ein 25-jähriger Marokkaner beispielsweise wurde vom Amtsgericht Köln vor wenigen Tagen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Asylbewerber hatte in der Kölner Altstadt auf einen Passanten eingeschlagen, und einer seiner Komplizen bedrohte den Mann mit einem Messer, um schließlich dessen Handy zu stehlen. Ein besonders hartes Urteil in politisch bewegten Zeiten? "Nein", sagt Gerichtssprecher Schorn. Entscheidungen wie diese seien nichts Ungewöhnliches.

### Rasanter Anstieg der Zahl nordafrikanischer Täter

Junge Männer aus Nordafrika rücken schon seit geraumer Zeit immer mehr in den Fokus der Ermittler. 2010 stammten in Nordrhein-Westfalen 525 der Tatverdächtigen bei Taschendiebstahlsdelikten aus Marokko. 2014 waren es schon 1404. Algerier tauchten 2010 noch gar nicht in der Statistik auf, vier Jahre später registrierte die Polizei bereits 1058 Tatverdächtige aus dem Staat im Nordwesten Afrikas.

## Streit über junge Trickdiebe KRIMINALITÄT Aachens Polizei enttäuscht über Staatsanwaltschaft - Täter oft Einwanderer

In Köln wurden 2014 insgesamt 1800 Tatverdächtige aus nordafrikanischen Ländern ermittelt. Sie bilden damit einen Anteil von 8,8 Prozent aller Beschuldigten. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert schon bei mehr als zehn Prozent. "Seit drei Jahren fällt uns diese rasante Entwicklung auf", sagt Kripo-Chef Norbert Wagner. Mehr als 14 500 Taschendiebstähle weist die Kölner Kriminalstatistik für 2014 aus - ein historischer Rekordwert. Auffallend ist, dass die jungen Männer aus Marokko, Tunesien oder Algerien, die meist allein nach Deutschland kommen und hier auf sich gestellt sind, besonders häufig erneut straffällig werden, wenn sie einmal erwischt wurden. Innerhalb eines Jahres wurden Tunesier in 38 Prozent aller Fälle wieder zu Tätern, Marokkaner in 45 Prozent der Fälle. Das geht aus einer internen Auswertung der Ermittler hervor. Taschendiebstahls- und Ladendiebstahlsdelikte sowie Straßenraub sind die Straftaten, mit denen die Gruppe besonders häufig auffällt.

Günther Korn leitet ein Kölner Kommissariat, in dem 40 Mitarbeiter in Vollzeit Taschendiebstähle bearbeiten. "Noch vor fünf Jahren kannten wir in Köln alle nordafrikanischen Täter namentlich - es waren 15." Er ist seit 40 Jahren im Dienst. "Ich habe es noch nie erlebt, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren die Zahl einer bestimmten Täterklientel derart ansteigt." (hsr)

Wir werden dann erneut prüfen, ob ein Haftbefehl möglich ist

Jost Schützeberg, Staatsanwaltschaft Aachen

Der Nachweis bandenmäßiger Strukturen ist auch in Köln bisher noch nicht gelungen

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** KSTA

**Subject:** STAATSANWÄLTE (93%); DIEBSTAHL (91%); BEAMTE (90%); VERHAFTUNGEN (90%); ZEUGEN (90%); DROGENKRIMINALITÄT (89%); NEGATIVE PERSONENNACHRICHTEN (89%); AUSSCHREITUNGEN (78%); EIGENTUMSDELIKTE (78%); ERMITTLUNGEN (78%); VERGEHEN (78%); GERICHTSHÖFE (77%); GERICHTSPROZESSE (77%); VERURTEILUNGEN (77%); POLIZEIKRÄFTE (69%); SUCHT (67%)

**Industry:** STAATSANWÄLTE (93%)

**Geographic:** AACHEN, DEUTSCHLAND (91%); KÖLN, DEUTSCHLAND (91%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); NORDAFRIKA (73%); DEUTSCHLAND (59%); MAROKKO (58%)

**Load-Date:** January 16, 2016